Das `biblatex-german-legal`-Paket

biblatex-Zitierstile für die Rechtswissenschaften in Deutschland

Dominik Brodowski
dominik.brodowski@uni-saarland.de

Version 002
2020-11-15

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung **1**
1.1 Über das Paket `biblatex-german-legal` 1
1.2 Lizenz 1
1.3 Mitarbeit 2

2 Verwendung **2**
2.1 Optionen 2
2.2 Eintragstypen 2
2.2.1 Aufsätze 3
2.2.2 Bücher 3
2.2.3 Beiträge in Sammelbänden 4
2.2.4 Beiträge in Festschriften 5
2.2.5 Kommentare . . . 5
2.2.6 Online-Quellen . . 6

3 Literaturverzeichnis **6**

1 Einführung

Wie nützlich es ist, LaTeX bzw. seine Varianten für das Setzen von Texten und bibLaTeX für die Automatisierung von Zitaten, Referenzen bzw. Fundstellen zu nutzen, sei an dieser Stelle nicht wiederholt.[1] Statt dessen möchte ich nur auf eines von mutmaßlich vielen Beispielen für juristische Monographien verweisen,[2] die vollständig in LaTeX gesetzt und dessen Referenzen mit bibLaTeX verwaltet wurden.

1.1 Über das Paket `biblatex-german-legal`

Allerdings sind die juristischen Zitierstile speziell. Sie unterscheiden sich maßgeblich von den in den Naturwissenschaften, vielen Geisteswissenschaften und auch in ausländischen Rechtsordnungen verwendeten Zitierstilen. Das hier vorgelegte Paket enthält aktuell einen auf **Monographien in den deutschen Rechtswissenschaften** ausgerichteten Zitierstil namens `german-legal-book`, wie ich ihn selbst verwende; eine Erweiterung auf Zitierstile für **Aufsätze** ist geplant. Dank bibLaTeX und LaTeX ist ein wesentliches Kriterium automatisch gewährleistet: die Einheitlichkeit des Zitierstils. Andere Fragen sind Geschmackssache. Dabei habe ich mich ganz an meinen

[1] Ein Plädoyer liefert beispielsweise das »Nachbarpaket« `https://www.ctan.org/pkg/biblatex-jura2` in seiner Dokumentation.

[2] Namentlich *Brodowski*, Verdeckte technische Überwachungsmaßnahmen.

eigenen Vorstellungen orientiert, die sich gewiss von anderen Geschmacksrichtungen unterscheiden mögen. Für derartige Variationen lässt sich dieses Paket aber weiterentwicklen und/oder modifizieren.

1.2 Lizenz

© 2020 Dominik Brodowski dominik.brodowski@uni-saarland.de u.a. »Permission is granted to copy, distribute and/or modify this software under the terms of the LaTeX Project Public License, version 1.3c or any later version.[3]«

1.3 Mitarbeit

Mitarbeit an diesem Paket ist sehr gerne gesehen! Schicken Sie mir hierzu bitte Änderungsvorschläge (idealerweise in Code) an die angegebene E-Mail-Adresse mit Ihrem Einverständnis, dies – auch in abgewandelter Form – in eine zukünftige Veröffentlichung dieses Pakets zu intergrieren. Hierfür eignet sich als Kurform das sogenannte »Developer Certificate of Origin«.[4]

2 Verwendung

Um dieses Paket zu verwenden, sollte folgender Code-Schnipsel im Kopf des Dokuments eingebunden werden:

```
\usepackage[backend=biber,style=german-legal-book]{biblatex}
```

und sodann eine oder mehrere Dateien angegeben werden, in denen sich die Literaturangaben befinden, z.B.

```
\addbibresource{quellen-buecher.bib}
\addbibresource{quellen-aufsaetze.bib}
\addbibresource{quellen-kommentare.bib}
```

2.1 Optionen

Folgende Aufrufoption ist implementiert:

`edsuper=true, false` default: `true`

Diese Option steuert, ob in den Zitierungen im Manuskript bei Büchern und Kommentaren die Auflagen*nummer* mit abgedruckt wird.

[3] http://www.latex-project.org/lppl/.
[4] https://developercertificate.org/.

2.2 Eintragstypen

`german-legal-book` kann mit Zitationen von Aufsätzen,[5] Monographien,[6] Beiträgen in Sammelbänden[7] sowie Festschriften[8], Kommentaren[9] und Online-Quellen[10] umgehen. Die seiten- oder randnummerngenaue Fundstelle wird jeweils in eckigen Klammern mit angegeben, erforderlichenfalls mit Verweis auf die folgende oder die folgenden Seiten:

```
\cite[295 \psqq]{NaginPogarsky_JQC_20_295}
\cite[408 \psq]{Koriath_FS_Jung}
```

Im Einzelnen:

2.2.1 Aufsätze

Für Zeitschriften, die nach Jahren zitiert werden, verwende man `@article`, für Zeitschriften, die nach Bänden zitiert werden, verwende man `@periodical` und gebe den Band im Feld `volume` an. Erforderlich sind zudem Angaben zum Verfasser (`author`), zum Erscheinungsjahr (`year`), zum Beitragstitel (`title`) und zu den Seiten, auf denen der Beitrag zu finden ist (`pages`). Weitere Felder (z.B. `subtitle` oder `issue`) können angegeben werden, haben aber teils nur Auswirkungen auf die Darstellung im Literaturverzeichnis. Die hier als Beispiele herangezogenen Aufsätze sind wie folgt deklariert:

```
@article{Radbruch_SJZ_1946_105,
author = {Gustav Radbruch},
year = {1946},
journal = {SJZ},
pages = {105--108},
title = {Gesetzliches Recht und übergesetzliches Recht},
}

@periodical{NaginPogarsky_JQC_20_295,
journal = {Journal of Quantitative Criminology},
```

[5] Dies gilt sowohl für Beiträge in Zeitschriften, die nach Jahren zitiert werden, z.B. *Radbruch*, SJZ 1946, 105 (107), als auch in solchen, die nach Bänden zitiert werden, z.B. *Nagin/Pogarsky*, Journal of Quantitative Criminology 20 (2004), 295 (295 ff.).

[6] *Brodowski*, Verdeckte technische Überwachungsmaßnahmen, S. 4.

[7] *Vogel*, in: Beck/Burchard/Fateh-Moghadam (Hrsg.), Strafrechtsvergleichung als Problem und Lösung, S. 205 (211); auch mit Zitierung nach Randnummern: *Möstl*, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland[3], § 179 Rn. 3 ff.

[8] *Koriath*, in: FS Jung, S. 397 (408 f.).

[9] Dies gilt sowohl für Einzelautorenkommentare, z.B. *Fischer*, StGB[66], § 248c Rn. 1 ff., für einbändige Kommentare, z.B. *Bosch*, in: Schönke/Schröder[30], § 248c Rn. 1 f., als auch für mehrbändige (Groß-) Kommentare, z.B. *Lüderssen/Jahn*, in: LR[26], § 140 Rn. 1.

[10] Exemplarisch *Expertengruppe zur Reform der Tötungsdelikte*, Abschlussbericht.

```
year = {2004},
title = {Time and Punishment: Delayed Consequences and Criminal Behavior},
volume = {20},
pages = {295--317},
author = {Daniel S. Nagin and Greg Pogarsky},
}
```

2.2.2 Bücher

Bücher (`@book`) haben als Mindestangaben einen Autor (`author`) *und/oder* einen Herausgeber (`editor`), einen Titel (`title`), ein Erscheinungsjahr (`year`) und einen Erscheinungsort (`address`). Optional sind z.B. Untertitel (`subtitle`), Kurztitel für die Ausgabe in den Fußnoten (`shorttitle`) oder Auflagenangaben (`edition`). In der Bibliographie-Datei empfiehlt es sich, auch Festschriften und Sammelbände als Bücher zu deklarieren. Das ergibt für die hier genutzten Beispiele folgende (Mindest-)Deklarationen:

```
@book{Beck:2011,
editor = {Susanne Beck and Christoph Burchard and Bijan Fateh-Moghadam},
title = {Strafrechtsvergleichung als Problem und Lösung},
address = {Baden-Baden},
year = {2011},
}

@book{FS_Jung,
editor = {Heinz Müller-Dietz and Egon Müller and Karl-Ludwig Kunz and%
   Henning Radtke and Guido Britz and Carsten Momsen and Heinz Koriath},
year = {2007},
address = {Baden-Baden},
title = {Festschrift für Heike Jung zum 65. Geburtstag am 23. April 2007},
shorttitle = {FS Jung},
}

@book{Brodowski:2016,
author = {Dominik Brodowski},
title = {Verdeckte technische Überwachungsmaßnahmen im Polizei- und%
   Strafverfahrensrecht},
subtitle = {Zur rechtsstaatlichen und rechtspraktischen Notwendigkeit%
   eines einheitlichen operativen Ermittlungsrechts},
shorttitle = {Verdeckte technische Überwachungsmaßnahmen},
address = {Tübingen},
year = {2016},
}
```

2.2.3 Beiträge in Sammelbänden

Hat man den Sammelband als `@book` deklariert, so lassen sich einzelne Beiträge in diesem Sammelband als `@inbook` knapp unter Angabe des Autors (`author`), des Beitragstitels (`title`), der Seitenspanne (`@pages`) sowie unter Angabe eines Querverweises (`crossref`) deklarieren:

```
@inbook{Vogel_Beck:2011,
author = {Joachim Vogel},
title = {Diskussionsbemerkungen: Instrumentelle Strafrechtsvergleichung},
pages = {205--212},
crossref = {Beck:2011},
}
```

Wird bei einem Beitrag als `pagniation` der Wert »section« angegeben, so erfolgt die Zitierung nach Randnummern:

```
@inbook{Moestl_HdbStR:179:2010,
author = {Markus Möstl},
title = {Grundrechtliche Garantien im Strafverfahren},
pages = {§ 179},
pagination = {section},
crossref = {HdbStR:VIII},
}
```

2.2.4 Beiträge in Festschriften

Gleiches gilt für Festschriften, wobei hier der Eintragstyp `@incollection` zu verwenden ist und in der Deklaration des Buches die Kurzbezeichnung (`shorttitle`) deklariert werden muss:

```
@incollection{Koriath_FS_Jung,
author = {Heinz Koriath},
title = {Fahrlässigkeit und Schuld},
pages = {397--409},
crossref = {FS_Jung},
}
```

2.2.5 Kommentare

Einzelautorenkommentare werden wie Bücher (`@book`) behandelt, alle übrigen (ein- und mehrbändigen) Kommentare mit `@commentary` deklariert. Dann ist die Kurzbezeichnung des Kommentars als `shorthand` anzugeben. Verwendet man `@commentary`, ist der Bearbeiter bei der Zitation in eckingen Klammern mit anzugeben:

```
\cite[Lüderssen/Jahn][§\,140 Rn.~1]{LR26}
```

In der Literaturangabe können auch Begründer*innen (Begr.), Fortführer*innen (Fortgef.) und Kommentator*innen (Komm.) angegeben werden, wie nachfolgend am Beispiel des Schönke-Schröder-Kommentars gezeigt werden möge:

```
@commentary{LR26,
title = {Löwe-Rosenberg},
subtitle = {Die Strafprozeßordnung und das Gerichtsverfassungsgesetz},
shorthand = {LR},
edition = {26},
date = {2006/2014},
editor = {Volker Erb and Robert Esser and Ulrich Franke and%
    Kirsten Graalmann-Scheerer and Hans Hilger and Alexander Ignor},
}

@commentary{SchoenkeSchroeder30,
shorthand = {Schönke/Schröder},
editor = {Adolf Schönke},
editortype = {founder},
editora = {Horst Schröder},
editoratype = {continuator},
editorb = {Albin Eser and Walter Perron and Detlev Sternberg-Lieben%
    and Jörg Eisele and Bernd Hecker and Jörg Kinzig and Nikolaus Bosch%
    and Frank Schuster and Bettina Weißer and Ulrike Schittenhelm},
editorbtype = {commentator},
edition = {30},
address = {München},
title = {Strafgesetzbuch},
year = {2019},
}

@book{Fischer66,
author = {Thomas Fischer},
edition = {66},
address = {München},
year = {2019},
title = {Strafgesetzbuch mit Nebengesetzen},
shorttitle = {StGB},
}
```

2.2.6 Online-Quellen

Für Online-Quellen verwende man den `@online`-Eintragstyp und gebe sowohl die URL (`url`) als auch das Abrufdatum (`urldate`) an:

```
@online{Mordkommission:2015,
author = {{Expertengruppe zur Reform der Tötungsdelikte}},
title = {Abschlussbericht der Expertengruppe zur Reform der Tötungsdelikte%
    (§§\,211 -- 213, 57a StGB)},
subtitle = {Dem Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz Heiko%
    Maas im Juni 2015 vorgelegt},
year = {2015},
url = {https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/News/Artikel/Abschluss%
    bericht_Experten_Toetungsdelikte.pdf?__blob=publicationFile&v=2},
urldate = {2020-01-01},
shorttitle = {Abschlussbericht},
}
```

3 Literaturverzeichnis

Brodowski, *Dominik*, Verdeckte technische Überwachungsmaßnahmen im Polizei- und Strafverfahrensrecht. Zur rechtsstaatlichen und rechtspraktischen Notwendigkeit eines einheitlichen operativen Ermittlungsrechts, Tübinger Rechtswissenschaftliche Abhandlungen 119, Tübingen 2016.

Erb, *Volker* u. a. (Hrsg.), Löwe-Rosenberg. Die Strafprozeßordnung und das Gerichtsverfassungsgesetz, 26. Aufl., 2006–2014.

Expertengruppe zur Reform der Tötungsdelikte, Abschlussbericht der Expertengruppe zur Reform der Tötungsdelikte (§§ 211 – 213, 57a StGB). dem Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz Heiko Maas im Juni 2015 vorgelegt, 2015, https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/News/Artikel/Abschlussbericht_Experten_Toetungsdelikte.pdf?__blob=publicationFile&v=2 (besucht am 01. 01. 2020).

Fischer, *Thomas*, Strafgesetzbuch mit Nebengesetzen, 66. Aufl., München 2019.

Koriath, *Heinz*, Fahrlässigkeit und Schuld, in: Müller-Dietz, Heinz *u. a.* (Hrsg.), Festschrift für Heike Jung zum 65. Geburtstag am 23. April 2007, Baden-Baden 2007, S. 397–409.

Möstl, *Markus*, Grundrechtliche Garantien im Strafverfahren, in: Isensee, Josef / Kirchhof, Paul (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland. Band VIII. Grundrechte, 3. Aufl., Heidelberg 2010, § 179.

Nagin, *Daniel S. / Pogarsky*, *Greg*, Time and Punishment: Delayed Consequences and Criminal Behavior, Journal of Quantitative Criminology 20 (2004), 295–317.

Radbruch, *Gustav*, Gesetzliches Recht und übergesetzliches Recht, SJZ 1946, 105–108.

Schönke, *Adolf* (Begr.), Strafgesetzbuch, fortgef. von *Schröder*, *Horst*, komm. von *Eser*, *Albin* u. a., 30. Aufl., München 2019.

Vogel, *Joachim*, Diskussionsbemerkungen: Instrumentelle Strafrechtsvergleichung, in: Beck, Susanne / Burchard, Christoph / Fateh-Moghadam, Bijan (Hrsg.), Strafrechtsvergleichung als Problem und Lösung, Baden-Baden 2011, S. 205–212.